

עין משפט
נר מצוה

ה:

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים

ט"מ. מדלג נפקא ליה דהאי יוס הראשון ערב יוס טוב הוא אלג משום דאסור להצעיר ציוס טוב שמע מינה סבירא ליה כר' יהודה דאמר לקמן צפרק כל שעה (נבא. וסא:) אין ציעור חמץ אלג שריפה וילף לה מנוטר דאי השצנתו צכל דצר סבירא ליה לוקמיה ציו"ט

ויצערנו צדצר אחר יאכילנו לכלבים אז ישליכנו לים:
וט"מ. מדקאמר שהוא אצ מלאכה סבירא ליה כר' נתן דאמר הצערה לחלק יאלתה דתניא (שבת דף ע.) הצערה לללו יאלת שהיתה צכלל לא תעשה כל מלאכה) חור והוציאה מכללו ופרט זה לא לעצמה לומר כך שאינה צצצת ציוני בית דין כשאר מלאכות אלג צללו זה לצדו רצי נתן אומר לחלק יאלתה שלג תאמר העושה ארבעה או חמשה אצות מלאכות צצוגג צצצת ציוני חייב אלג אחת דהא חד לאו איכא צכולו וחד כרת לפיכך פרט זה צפני עצמה להקיש אליה מה היא מיוחדת שהיא אצ מלאכה וחייצין עליה לעצמה כו' אלמלא לר' יוסי לאו אצ מלאכה היא:
והלא צצר נאמר ולא יראה לך שאור צכל צגולג. הרי צמים צנמשע:
לפי שנאמר ולא יראה לך. דמדכתב לך משמע מינה שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה שלך צגצולניט) של אחרים כגון נכרי ושל צבוה אס מקדישם לצדק הצית:
יכול נלמוד ממקרה זה שיעמין את שלו ציד"י שלג יראנו ודיו דהא לא יראה כמיצ:
ויקבל פקדונות מן הנכרי. דהא כמיצ לך:
ס"ז לא ימצא. אסר לך הטמנה שאף היא צכלל מציאה ואסר לך של אחרים דהכא לא כמיצ לך:
אין לי. מלא ימצא דאסור אלג נכרי עמך צצנתו תחת ידיך ואינו שריו עמך צצנר ולקמיה פריך איצפא מסתצרא:
נכרי שציצסמו. תחת ידך דהוי ממנו כממונך או שלג כיצצמו אצל שריו צצנרך מנין תלמוד לומר לא ימצא. לקמיה מפרש לה:
ואין לי אלג צצסס. כלומר ואס נאמר זה ולא נאמר ולא יראה לך שאור הייתי אומר אין לי שסאור

לשהות חמץ אלג צצמים מפני שהוא מצי אצלו תמיד דהא צצאי קרא צמים הוא דכמיצ:
תלמוד לומר צכל צגולג. צקרא דלא יראה כמיצ:
ועיין. אע"פ שנאמר שיהם יס לי לומר צצמים עוצר צכל אלו דהא לא ימצא דמשמע אפילו הטמנה לא כצצ אלג צצמים ולא כצצ צבו נמי לך להוציא של אחרים אצל צגצולין צורות צימין ומערות כצצ לך ואינו אומר אצל אתה רואה צגן של אחרים מנין לימן קולו של זה צבו וחומרו של זה צבו ת"ל כו'. ולקמיה פריך מאי קאמר דמייתי לה של אחרים ושל צבוה לאיסורא ולהתירא הכא והכא:
לפני לייא. שהי מלות כלפי היכן נוטה דצר זה. אי אצפא מסתצרא נכרי סצצנתו מסתצרא דאסור טפי:
לייא. היכן וחצירו צצרכות צפרק הרואה (דף נח.) חצצי לנהרא כגני לייא חרסס צצורים להיכן הולצין:
איפוך. אין לי דאסור אלג צצכרי שצקי דהוי דומיא דשלק נכרי שלג כיצצמו מניין תלמוד לומר לא ימצא ולא כצצ לא תמצא אצל לא ימצא לגמרי משמע:
וארישא קאי. להיתירא אין לי דמותר לראות של אחרים צכלל קציל עליה אחריות צלנקמיה אלג שלג כיצצמו נכרי שציצצמו מנין דמותר ת"ל לא ימצא:
ופרכין לרצא סנא מהדר אהיסיורא ונסיב לה. למילתיה קרא לאיסורא. ומשני להיתירא קא נסיב לה משום שנאמר צגצולין צשאור לך לך תרי וימני לא יראה לך שאור צכל צגולג צצעת ימיים צפרשת ראה (דברים טו) וכתיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור צכל צגולג צצפרשת גא (שמות יג) ואס אינו ענין להאי לך צגצולין גצי ראייה דהא צצר אמור אצל אתה מוצא את שלו. וההוא לך דחמץ לא קחשיצ דשאור וחמץ מיינך צריכי דאאמר צציצה (דף צ:) דחד מחצציה לא יליף:
מחזא. עירו של רצא:
דצני חילא. גייס של צית המלק ומטילין תיקון טורח) מווצותיהן על העיירות:
הניחא. הא דאמרין דמשום אחריות אסור:
למאן דאמר כו'. רצי שמעון קאמר ליה צצצא קמא (דף עא:) קדשים שחייב צאחריותן חייב להכי

לחלק יאלתה * לא היה אסור ציו"ט כיון דאין שס מלאכה עליה:
לא אמרינן מתוך. דאי אמרינן מתוך שרי אע"ג צעתינ לורך היום קצת ^ההא מה סמצצר הוי לורך ^ה:
אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הקשה הרב ר' יעקב דאורליינ"ש דהכא לא מנריך תרי קראי למעוטי נכרי וגצבו דמחד לך ממשעינן תרוייכו אע"ג דתלתא לך כמיצי וצפי' כל שעה (לקמן כג.) משמע דצריכי כולו וצנמנות צפרק רצי ישמעאל (דף ס.) וסס) קאמר תרי עריסותיכס כמיצי חד למעוטי נכרי וחד למעוטי קדש ומייו צספריס מדויקיס גרס חד כדי עריסותיכס פירוש כשיעור עיסת מדצר וחד לעיסת הקדש ^ה וכן נראה דצראשית הגז (חולין קלג:) דרעינן מעריסותיכס כדי עיסתכס:
משום דכתיב לָךְ דָּךְ תִּירִי יִמְנִי. פ"ה כיון דמייתי לך שדיה אלג ימצא וקשה לרשצ"א דמיתורא דלך גופיה אפילו צלא [לא] ימצא מצינו למעוטי נכרי שציצצמו ^ה ואור"י דאי לאו מלא ימצא מלך לא ממשעינן נכרי שציצצמו דההוא נמי לך חשיצ"ה ^ה וה"א דאמי לדרשה אחרניה אצל הסתא דשדינא אלג ימצא ממשעמותיה ממשעינן נכרי שציצצמו דלא ימצא לך משמע אפילו צנצוי צעינא לך אצל עוד קשה לו כיון דשדינא אלג ימצא אמאי אצנעריך ליה לעיל למדרש מה שאור האמור צגצוליס וכי' אף שאור האמור צצמים שלך אי אתה רואה וכי' ומירך ר"י דאי לאו דרשה דשאור שאור הוה מוקי לה למעוטי של אחרים ואל גבוה צצמים כמו צגצוליס ולא למעוטי נכרי שציצצמו ודוחק ^ה הקשה רצינו סס דצסום דוכתא לא מצריכנא תרי קראי לכיצצמו ושלג כיצצמו צראשית הגז (חולין קלג:) גצי ציתך דגנך שדך וטוצא דמייתי לה צצס צכולו לא מנריך אלג חד קרא לכיצצמו ולשלא כיצצמו ומי' רשצ"א דריון דגלי לן הכא נכרי שציצצמו לא חשיצ שלך וממעטינן תרוייכו מחד קרא ^ה וכן יס לתרך מה שהקשה ה"ר יעקב דאורליינ"ש מעריסותיכס:
הסס

תרי וימני:
אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר לא ימצא הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה לא קשיא יהא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות כי הא דאמר להו רבא לבני מחזא יבעירו חמירא דבני חילא מבתייכו כיון דאילו ^ה מייגנב ואילו מיחביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי כדילבון דמי ואסור הניחא למאן דאמר ^ה דבר הגורם לממון כממון דמי אלא למאן דאמר לאו כממון דמי מאי איכא למימר שאני הכא דאמר לא ימצא איכא דאמרי הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי דאורליינ"ש מעריסותיכס:
הסס

תרי וימני:
אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר לא ימצא הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה לא קשיא יהא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות כי הא דאמר להו רבא לבני מחזא יבעירו חמירא דבני חילא מבתייכו כיון דאילו ^ה מייגנב ואילו מיחביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי כדילבון דמי ואסור הניחא למאן דאמר ^ה דבר הגורם לממון כממון דמי אלא למאן דאמר לאו כממון דמי מאי איכא למימר שאני הכא דאמר לא ימצא איכא דאמרי הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי דאורליינ"ש מעריסותיכס:
הסס

טפי:
לייא. היכן וחצירו צצרכות צפרק הרואה (דף נח.) חצצי לנהרא כגני לייא חרסס צצורים להיכן הולצין:
איפוך. אין לי דאסור אלג צצכרי שצקי דהוי דומיא דשלק נכרי שלג כיצצמו מניין תלמוד לומר לא ימצא ולא כצצ לא תמצא אצל לא ימצא לגמרי משמע:
וארישא קאי. להיתירא אין לי דמותר לראות של אחרים צכלל קציל עליה אחריות צלנקמיה אלג שלג כיצצמו נכרי שציצצמו מנין דמותר ת"ל לא ימצא:
ופרכין לרצא סנא מהדר אהיסיורא ונסיב לה. למילתיה קרא לאיסורא. ומשני להיתירא קא נסיב לה משום שנאמר צגצולין צשאור לך לך תרי וימני לא יראה לך שאור צכל צגולג צצעת ימיים צפרשת ראה (דברים טו) וכתיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור צכל צגולג צצפרשת גא (שמות יג) ואס אינו ענין להאי לך צגצולין גצי ראייה דהא צצר אמור אצל אתה מוצא את שלו. וההוא לך דחמץ לא קחשיצ דשאור וחמץ מיינך צריכי דאאמר צציצה (דף צ:) דחד מחצציה לא יליף:
מחזא. עירו של רצא:
דצני חילא. גייס של צית המלק ומטילין תיקון טורח) מווצותיהן על העיירות:
הניחא. הא דאמרין דמשום אחריות אסור:
למאן דאמר כו'. רצי שמעון קאמר ליה צצצא קמא (דף עא:) קדשים שחייב צאחריותן חייב להכי

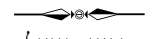
כו א מיי פ"ה הלכות תמך ומנא הלכה צ ופי' הלכה א צ מנב לאחין עט:
כו ב ג ד מיי פ"ד סס הלכה צ ג ד סמג סס נושע"ע אור"ח ס"ר תמ סעיף ב:



תורה אור השלם

- שבעת ימים שאר לא יקוצא בבתיכם כי כל אבל מחומצת ונקרחה הקפש ההוא מיעדת שיקראל בגר ובאצורה הארץ; שמות יב יט
- מצות יאכל את שבעת הקומים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בקב וגלגל

שמות יג ז



רבינו חננאל

אמר רבא ש"מ מדר"ע תלת, ש"מ אין ביעור חמץ אלא שרפה, דאי ס"ד בלא שרפה ישיבותהו אפילו ביו"ט שלא בשרפה. ושמעינן מינה הבערה לחלק יצתה, דאי ס"ד כמ"ד ללא יצאת תיתי עשה והשבת חמץ לידהי לאו דהבערה. וש"מ לא אמרינן מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך. ת"ר שבעת ימים שאור לא ימצא בביתכם מה ת"ל והלא כבר נאמר לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים וכו', עד מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה, ת"ל שאור שאור לגזרה שלו, נאמר שאור בביתכם שבעת ימים שאור לא ימצא בביתכם, ונאמר שאור בגבולך ולא יראה לך שאור בכל גבולך. מה שאור מצוי בביתו עובר בכל יראה ובכל ימצא ובכל יטמין ובכל יקבל פקדונות מן הגויים, שאלו כולן נכנסין בכלל דבר המצוי בביתו שאין אדם רואה בביתו אלא דבר המצוי בביתו וכן כלם, אי שאור האמור בגבולין כן, ומה שאור האמור בגבולין כתיב ביה לא יראה לך, שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אף שאור האמור בביתם של אחרים ושל גבוה מותר. אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הגויים ת"ל לא ימצא אין לי אלא גוי שלא כבשנו ואין שריו עמך בחצר הוא שלא ימצא אצלך לא טמון ולא קידון. גוי שכבשנו ושריו עמך בחצר מנין ת"ל לא ימצא, ואקשינן כלפי אליא. כלומר דברים מהופכין הן כמו שהאליה הופך מן הראש כי המהלך כסדר הולך ראשון לפנים ונעבר לאחוריו. והמהופך הולך ונבר לפנים והראש אחורו, כך גם זה, כלומר אם אסרה לך הותרה לקבל פקדון בגוי שלא כבשנו על אחת כמה וכמה בגוי שכבשנו שהוא כמו שלך שודאי אסור. אמר אביי איפוך. כלומר גוי שכבשנו ושריו עמך בחצר כמו שלך הוא חשוב ואסור, ודברים מנין שאף גוי שלא כבשנו ואינו שריו עמך בחצר שהוא אסור ת"ל לא ימצא כלל. רבא אמר לעולם לא תפוך וארישא קאי. כלומר

בתחלת הענין והדברים אמורים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אין לי אלא שמורת לך לראות חמצו של גוי, אלא בגוי שלא כבשנו ואין שריו עמך בחצר שאין בך יכולת למנוע, גוי שכבשנו ושריו עמך בחצר מנין שאע"פ שיש בך יכולת למנוע שמורת לך לראותו. שנאמר לא יראה לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ואקשינן האי תנא מהדר אחוריא כלומר ממשמע הני קראי מראין הדברים שמותר לראות חמצו של נכרי שלא כבשנו ונסיב לה קרא לא ימצא בבתיכם דמשמע לאיסורא, ומפריקין הייתה אומר אסור שנאמר לא ימצא מכל מקום, קמ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, לך

מסורת הש"ס

א) [לקמן יז: כא: ס: תמורה לד:] (ג) [שבת ע: וש"נ:] א) [נ"י ומתיר"ס (ש"ע"ג) (ד) [לקמן כג: טו:], (א) [צפרוך ערך כלפי גרם אליה ס"ר דברים מהופכין כמו שהאליה הפוך מן הראש ס"ר:] (ו) [נ"י מוס'] שבוטע מד. סד"ה שומר:] (ז) [לקמן טז: וש"נ:] (ח) [שמות כז, ט] צס"א: צגצולג, (י) ג"א כדי ואו: ככלס:] (כ) צס"א: ומטילין טורח מיקון.



גליון הש"ס

גב' משום שאמר לך לך תרי וימני. ע"י צמיצ"א קדושין כא ד"ה ציונל:
תוב' ד"ה לחלק וכו' לא היה אסור ביו"ט. עיין צילה דף ק"ג ע"ה מוס' ד"ה על גבי חרס:



מוסף רש"י

הבערה לחלק יצאת. מן הכלל ללמד על הכלל כולו יא, שלג תאמר עשאן לכל התלככות כהעלם אחת אינו חייב אלג אחת, לך יאלת וז להקיש אליה את כל הכלל ולומר לך מה זו מיוחדת שהיא אצ מלאכה וחייצין עליה צפני עצמה שהיא אסורית עליה אצ מלאכה חייצין עליה אס עצמה (סנהדרין לה:) אס עשאן צהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת, דכל דצר שהיה צכלל ואל מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יא אלא ללמד על הכלל כולו יאל (סס טו.) או: שלג תאמר אינו חייב מלאכות, לך יאלת הבערה מן הכלל לחלק, מה הבערה מיוחדת שהיא אצ מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה אצ מלאכה וגו' (יבמות ו:)



מוסף תוספות

א. ולישא דייק ולא דינא. ח"י ה"ר י. ב. דרינא נמי קא דייק. טס. ג. ובידו"ט מתיב לא תעשה כל מלאכה. מוס' ר"פ. ד. דמ"ד הותרה שלא לצורך לא אמר שלא לצורך אלא שלא לצורך וכול נפש קאמר. ח"י רבינו דוד. ה. כיון שהיא מצוה צדור יו"ט קרינן ביה. מוס' מו"ק יד. ועיין ריב"ז. ו. וה"ה נמי לשל אחרים. מהר"ם מלאכה. ו. ולמה לו למשידיה אלא ימצא. ח' ה"ר י. ח. לך אי משמע שום היתר גבי מצוי אלא משמע כשהוא מצוי חשוב שילך. ואם משום לך וגו'. מוס' ר"פ. ט. כיון שהוא ח"י דלא ימצא לך משמע עכ"ס. שכיבשות. מוס' שאן. י. אבל ודאי אי לא גלי לך הכא שהם שריים הוה מצריכין בעלמא, נמי תרי קרא. מוס' ר"פ.



רבינו חננאל (המשך)

לך תרי וימני. דאפילו גוי שכבשנו שרי, דקרינא ביה שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. לך לך תרי וימני. לא יראה לך חמץ שאי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים, זה בגוי דלא כיבשתי. ולא יראה לך

שאור, אבל אתה רואה של אחרים...]. וחני מילי דלא קביל עליה ישראל אחריות, אבל קביל עליה אחריות אסור, כדריבא דאמר לבני מחזא בערו חמירא דבני חילא, פירוש הגויים בני החיילות היו מפקדין את החמץ שלהם בבתי ישראל והיו נותנין להם קמה ואומרינן להם עשו לנו לחם. ואפילו אם אבר אותו הלחם באונס אין משגיחין אלא מענישין אותם. נמצא אותו הלחם כל זמן שהוא אצלם כאלו שלהם הוא, ואע"ג דאמרין דבר הגורם לממון [כממון] הוא, כלומר לכשיאבד הוא צריך לשלם, ונמצאו כאלו ממנו אבר. אבל כל זמן שהוא מצוי ממון הגוי הוא, קמ"ל דבין כך ובין כך אסור.